한화투자증권

2026년 11월 05일
ESG



ESG

5% Rule의 적용을 받는 공동보유자 범위 축소를 위한 입법 착수

▶Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

대량보유 보고의무(5% Rule) 등이 적용되는 공동보유자의 범위를 축소하는 것을 골자로 하는 자본시장법 개정안이 올해 8월과 10월에 발의되었고, 최근 판례도 이러한 흐름과 궤를 같이하는 추세이다.

5% Rule 적용 공동보유자 범위 축소를 위한 법 개정안 발의

김남근 의원은 지난 10월, 자본시장법에 따른 보고의무 등의 적용을 받는 공동보유자의 범위에서 공동의결권 행사는 제외하는 내용 등을 포함한 자본시장법 개정안을 대표발의했다. 동 법안에는 특정한 (주주총회) 안건에 대하여 일시적으로 의견을 교환하거나 협의하는 경우와 자본시장법에 따른 의결권 대리행사 권유로 의결권을 위임하는 경우는 의결권을 공동으로 행사하는 것으로 보지 않도록 하는 내용도 담겼다.

박홍배 의원은 지난 8월, 공개매수와 대량보유상황 보고의 기준이 되는 특별관계자의 범위에서 의결권 대리행사의 권유로 의결권을 위임받아 행사하는 경우를 제외하고, 대량보유상황 보고의 특례가 인정되는 자 중 하나로 연기금을 '법률'에 명시하는 내용의 자본시장법 개정안을 대표발의했다.

최근 판례도 대량보유 보고의무 적용 대상을 협소하게 보는 추세

- 멜파스 판례: 주주가 특정 주주총회를 위하여 일시적이고 철회 가능한 방식으로 의결권 대리행사를 위임하였다는 사정만으로는 권유자와 위임한 주주 간 공동보유자에 해당하지 않는다는 대법원 판단
- A사 판례: 대표이사가 주주총회 당일 근거없이 5% Rule 위반을 이유로 비우호주주들의 의결권을 제한하자, 의결권을 제한당했던 주주들이 의결권 행사 허용 가처분을 제기했고 법원이 이를 인용

Comment

김남근 의원과 박홍배 의원이 올해 각각 발의한 자본시장법 개정안의 취지에는 공감한다. 그러나 사견으로는 코리아 디스카운트 해소나 소액주주 권익 보호를 위한 다른 핵심 법안들(의무공개매수제도 도입, PBR 0.8배법)을 먼저 추진하는 것이 우선과제라고 생각한다. 의무공개매수제도나 PBR 0.8배법은 논의나 입법 절차의 진척도가 더 높기도 하고, 소액주주에 대한 공평한 대우의 기반을 확립하고 국내 자본시장의 고질적인 병폐인 주가누르기 해소에 기여하는 등, 자본시장 전체에 미치는 파급력이 훨씬 더 크다.

5% Rule 적용 공동보유자 범위 축소를 위한 법 개정안 발의

(1) 김남근 의원 대표발의 자본시장법 개정안 (2026.10.06)

개요 더불어민주당 김남근 의원은 지난 10월 6일, 기관투자자 등의 주주활동 활성화를 위해 자본시장법에 따른 보고의무 등의 적용을 받는 공동보유자의 범위에서 공동의결권 행사는 제외하는 내용 등을 포함한 자본시장법 개정안을 대표발의했다.

제안 이유 현행 자본시장법 제147조에 따르면 본인과 그 특별관계자가 상장회사 지분 5% 이상을 보유하게 되면 그 날부터 (공휴일 등을 제외하고) 5일 이내에 보유 상황, 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부, 보유 주식 등에 관한 주요 계약내용 등을 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다*. 여기서 '특별관계자'란 특수관계인과 공동보유자를 뜻하는데, 자본시장법 시행령 제141조는 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위, 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식등을 상호 양도·양수하는 행위에 더불어, 의결권**을 공동으로 행사하는 행위에 합의한 자를 모두 공동보유자로 간주하고 있어, 국내 연기금이나 기관투자자들이 해외에 비해 공동의결권 행사나 협력적 주주 관여활동을 적극적으로 수행하는 데 제약이 되고 있다.

(*경영권 영향 목적이 아니거나 일정한 전문투자자인 경우 보고내용과 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있음)

(**의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함)

심지어, 투자 대상 회사들이 주주들 간 주주총회 대응을 단순히 협의하는 행위를 공동의결권 행사로 확대해석하고 자본시장법상 보고의무 위반으로 형사고발하겠다고 위협하는 사례도 있어, 기관투자자나 소액주주 등이 공동의결권 행사나 협력적 주주관여 활동을 주저·기피하는 현상을 심화시키고 있다.

주요 개정 내용 '보유'의 개념에 '의결권 행사'의 개념이 포함되지 않으므로 공동의결권 행사는 공동보유자 개념에서 제외하고, 공동의결권 행사가 경영권에 중대한 영향을 미치는 경우에만 공동보유자에 해당하는 것으로 보는 조항을 신설하고자 한다(안 제133조의2 신설).

자본시장법 제147조의 주식등의 대량보유 보고의무와 관련해서도 경영권에 '중대한' 영향을 미치는 경우에만 보고의무가 발생하도록 하며, 경영권에 중대한 영향을 미치는 경우는 법에 제한적으로 열거하여 광범위한 확대해석으로 의결권의 공동행사가 위축되는 것을 막고자 한다(안 제147조의2 신설).

한편, 특정한 안건에 대하여 일시적으로 의견을 교환하거나 협의하는 경우와 자본시장법 제152조에 따른 의결권 대리행사 권유로 의결권을 위임하는 경우는 의결권을 공동으로 행사하는 것으로 보지 않음으로써, 투자 대상 회사의 기업가치를 제고하려는 연기금과 기관투자자들의 주주 활동을 독려하고자 한다(안 제133조의2제3항 단서 등).

[표1] 김남근 의원 10월 6일 대표발의 자본시장법 개정안 신·구조문대비표

현행	개정안
제133조(공개매수의 적용대상) ①·② (생략) ③ 주식등을 대통령령으로 정하는 기간 동안 증권시장 밖에서 대통령령으로 정하는 수 이상의 자로부터 매수등을 하고자 하는 자는 그 매수등을 한 후에 본인과 그 특별관계자(대통령령으로 정하는 특별한 관계가 있는 자를 말한다. 이하 같다)가 보유(소유, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다. 이하 이 절 및 제2절에서 같다)하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상이 되는 경우(본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 자가 그 주식등의 매수등을 하는 경우를 포함한다)에는 공개매수를 하여야 한다. 다만, 매수등의 목적, 유형, 그 밖에 다른 주주의 권익침해 가능성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 매수등의 경우에는 공개매수 외의 방법으로 매수등을 할 수 있다. ④·⑤ (생략)	**제133조(공개매수의 적용대상)** ①·② (현행과 같음) ③ ---------- 특별관계자 ----------. ----------. ④·⑤ (현행과 같음)
〈신설〉	**제133조의2(특별관계자의 정의)** ① 제133조제3항 본문의 특별관계자란 특수관계인과 공동보유자, 의결권 공동행사자를 말한다. ② 제1항에서 "공동보유자"란 본인과 합의나 계약 등에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 자를 말한다. 1. 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위 2. 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위 ③ 제1항에서 의결권 공동행사자란 제147조제1항 전단의 발행인의 경영권에 중대한 영향을 주기 위한 목적으로 의결권을 공동으로 행사하는 자를 말한다. 다만, 특정한 안건에 대하여 일시적으로 의견을 교환하거나 협의하는 경우와 제152조에 따른 의결권 대리행사 권유로 의결권을 위임하는 경우는 제외한다.
제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다. ② ~ ④ (생략)	**제147조(주식등의 대량보유 등의 보고)** ① ---------- 경영권에 중대한 영향을 ---------- 경영권에 중대한 영향을 주기 위한 것 ----------. ② ~ ④ (현행과 같음)
〈신설〉	**제147조의2(보유목적이 경영권에 중대한 영향을 주기 위한 경우)** 제147조제1항의 그 보유목적이 발행인의 경영권에 중대한 영향을 주기 위한 것이란 다음 각 호의 것을 말한다. 1. 주주제안 등으로 직접 지명한 이사 후보의 선임. 다만, 「상법」에 따른 독립이사·감사 및 감사위원회 위원 중 2인 이하의 선임은 제외한다. 2. 이사의 해임 또는 직무의 정지. 다만, 「상법」 제385조제2항(같은 법 제415조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제402조에 따른 권리를 행사하는 경우는 제외한다. 3. 이사회 정원이나 총수에 관한 정관 변경. 다만, 대통령령 또는 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자가 투자대상기업의 지배구조 개선을 위해 사전에 공개한 원칙에 따르는 경우는 제외한다. 4. 기타 대통령령으로 정하는 경영권에 중대한 영향을 미치는 안건
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ① (생략)	**제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등)** ① (현행과 같음)

② 제147조제1항 · 제3항 및 제4항에 따라 주식등의 보유 목적을 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것으로 보고하는 자는 그 보고하여야 할 사유가 발생한 날부터 보고한 날 이후 5일까지 그 발행인의 주식등을 추가로 취득하거나 보유 주식등에 대하여 그 의결권을 행사할 수 없다.	② ----------경영권에 중대한 영향----------.
③ (생략)	③ (현행과 같음)

주: 붉은 색 글씨는 필자가 강조하고 싶은 부분

자료: 국회 의안정보시스템, 한화투자증권 리서치센터

[표2] (신 · 구조문대비표에는 포함되지 않았지만) 김남근 의원 발의안 관련 참고 조항

현행 자본시장법 시행령

제141조(특별관계자의 범위) ① 법 제133조제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 특별한 관계가 있는 자"란 특수관계인과 공동보유자를 말한다.

② 제1항에서 "공동보유자"란 본인과 합의나 계약 등에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 자를 말한다.

1. 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위
2. 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위
3. 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 공동으로 행사하는 행위

③ 제1항에서 특수관계인이 소유하는 주식등의 수가 1,000주 미만이거나 제2항에 해당하지 아니함을 증명하는 경우에는 이 절 및 제3편제2장제2절을 적용할 때 특수관계인으로 보지 아니한다.

제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) ① 법 제147조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사나 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사(「상법」, 그 밖의 다른 법률에 따라 「상법」 제363조의2 · 제366조에 따른 권리를 행사하거나 이를 제3자가 행사하도록 하는 것과 법 제152조에 따라 의결권 대리행사를 권유하는 것을 포함하며, 단순히 의견을 전달하거나 대외적으로 의사를 표시하는 것은 제외한다)하는 것을 말한다.

1. 임원의 선임 · 해임 또는 직무의 정지. 다만, 「상법」 제385조제2항(같은 법 제415조에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제402조에 따른 권리를 행사하는 경우에는 적용하지 않는다.
2. 이사회 등 「상법」에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경. 다만, 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 또는 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자가 투자대상기업 전체의 지배구조 개선을 위해 사전에 공개한 원칙에 따르는 경우에는 적용하지 않는다.
3. 회사의 자본금의 변경. 다만, 「상법」 제424조에 따른 권리를 행사하는 경우에는 적용하지 않는다.
4. 삭제 〈2020. 1. 29.〉
5. 회사의 합병, 분할과 분할합병
6. 주식의 포괄적 교환과 이전
7. 영업전부의 양수 · 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수 · 양도
8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
10. 회사의 해산

② 법 제147조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 국가
2. 지방자치단체
3. 한국은행
4. 그 밖에 그 보고내용과 보고시기 등을 달리 정할 필요가 있는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

(생략)

현행 자본시장법 법률

제152조(의결권 대리행사의 권유) ① 상장주권(그 상장주권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)의 의결권 대리행사의 권유를 하고자 하는 자(이하 "의결권권유자"라 한다)는 그 권유에 있어서 그 상대방(이하 "의결권피권유자"라 한다)에게 대통령령으로 정하는 방법에 따라 위임장 용지 및 참고서류를 교부하여야 한다.

② 제1항에서 "의결권 대리행사의 권유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 다만, 의결권피권유자의 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 의결권 대리행사의 권유로 보지 아니한다.

1. 자기 또는 제삼자에게 의결권의 행사를 대리시키도록 권유하는 행위
2. 의결권의 행사 또는 불행사를 요구하거나 의결권 위임의 철회를 요구하는 행위
3. 의결권의 확보 또는 그 취소 등을 목적으로 주주에게 위임장 용지를 송부하거나, 그 밖의 방법으로 의견을 제시하는 행위

③ 국가기간산업 등 국민경제상 중요한 산업을 영위하는 법인으로서 대통령령으로 정하는 상장법인(이하 "공공적 법인"이라 한다)의 경우에는 그 공공적 법인만이 그 주식의 의결권 대리행사의 권유를 할 수 있다.

④ 제1항의 위임장 용지는 주주총회의 목적사항 각 항목에 대하여 의결권피권유자가 찬반(贊反)을 명기할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 의결권권유자는 위임장 용지에 나타난 의결권피권유자의 의사에 반하여 의결권을 행사할 수 없다.

⑥ 위임장 용지 및 참고서류의 기재사항 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

주: 붉은 색 글씨는 필자가 강조하고 싶은 부분

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

(2) 박홍배 의원 대표발의 자본시장법 개정안 (2026.08.14)

개요 더불어민주당 박홍배 의원은 지난 8월 14일, 기관투자자의 적극적인 수탁자책임 이행과 주주의 책임 있는 관여활동을 활성화하고자, 공개매수와 대량보유상황 보고의 기준이 되는 특별관계자의 범위에서 의결권 대리행사의 권유로 의결권을 위임받아 행사하는 경우를 제외하고, 대량보유상황 보고의 특례가 인정되는 자 중 하나로 연기금을 '법률'에 명시하는 내용의 자본시장법 개정안을 대표발의했다.

제안 이유 현행 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 시행령은 공개매수와 대량보유상황 보고의 기준이 되는 특별관계자의 범위에 본인과 의결권을 공동으로 행사하는 행위를 할 것을 합의한 자를 포함하고 있다. 그러나 법률에 따라 공개적으로 이루어지는 정상적인 의결권 대리행사의 권유와 그에 따른 위임 행위는 특정 주주와 결탁하여 의결권을 공동으로 행사하는 것과 구별됨에도 불구하고 법령에 따른 특별관계로 해석되는 경우가 있어 정당한 주주권 행사를 위축시키는 문제가 발생하고 있다.

또한, 현행법령은 주식등을 대량보유하게 되는 경우 보유목적이 경영권에 영향을 주기 위한 것인지를 보고하도록 하고, 해당 목적으로 보고한 경우에 주식등의 추가 취득 또는 의결권 행사를 제한하는 냉각기간을 두고 있다. 그러나 경영권에 영향을 주기 위한 것의 범위가 현행법상 명확하지 않으며, 독립이사와 감사(위원)의 선·해임 등의 활동은 실질적으로 지배권을 취득하려는 목적이 아닌, 경영진에 대한 감시와 거버넌스 개선을 위한 주주활동이라는 점에서 일반적인 임원의 선·해임과 구분할 필요가 있다.

아울러, 공적연기금 등이 스튜어드십 활동으로서 사전에 공개한 원칙에 따라 행사하는 주주권 행사에는 대량보유 보고의무를 완화하여 적용하도록 명확히 '법률'에 규정함으로써(현재는 증발공 규정까지 확인해야 함), 국내 기업의 거버넌스 개선을 위한 주주활동을 진작(振作)시킬 필요가 있다.

주요 개정 내용 대량보유 보고의무가 적용되는 특별관계자의 범위에 본인과 합의에 따른 의결권을 공동으로 행사하는 경우와 의결권 대리행사의 권유로 의결권을 위임받아 행사하는 경우를 제외한다(안 제133조제3항).

또한 보고하여야 하는 보유목적을 '경영권에 영향을 주기 위한 것'에서 '주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력을 행사하는 것'으로 변경한다. 주요 경영사항에 대하여 사실상 지배력을 행사하는 것의 방법에서는 의결권 대리행사 권유를 통한 의결권 행사를 제외하고, 범위에서는 독립이사, 감사, 감사위원의 선·해임 등을 제외한다. 덧붙여, 대량보유상황 보고의 특례가 인정되는 자의 범위에 공적연기금을 '법률'에 명시한다. (안 제147조)

아울러, 현행법상 대량보유 목적을 대상 회사의 경영권에 영향을 주기 위한 것이라 보고한 주주는 보고하여야 할 사유가 발생한 날부터 보고한 날 이후 5일까지 대상 회사의 주식등을 추가로 취득하거나 보유 주식등에 대해 의결권을 행사할 수 없는데, 이를 '주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력을 행사'하기 위한 목적일 때로 한정한다(안 제150조).

[표3] 박홍배 의원 8월 14일 대표발의 자본시장법 개정안 신·구조문대비표

현행	개정안
제133조(공개매수의 적용대상) ①·② (생략)	**제133조(공개매수의 적용대상)** ①·② (현행과 같음)
③ 주식등을 대통령령으로 정하는 기간 동안 증권시장 밖에서 대통령령으로 정하는 수 이상의 자로부터 매수등을 하고자 하는 자는 그 매수등을 한 후에 본인과 그 특별관계자(대통령령으로 정하는 특별한 관계가 있는 자를 말한다. 이하 같다)가 보유(소유, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다. 이하 이 절 및 제2절에서 같다)하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상이 되는 경우(본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 자가 그 주식등의 매수등을 하는 경우를 포함한다)에는 공개매수를 하여야 한다. 다만, 매수등의 목적, 유형, 그 밖에 다른 주주의 권익침해 가능성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 매수등의 경우에는 공개매수 외의 방법으로 매수등을 할 수 있다.	③ ----------다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "특별관계자"라 한다)----------.
〈신설〉	1. 본인의 특수관계인
〈신설〉	2. 본인과 합의나 계약 등에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 자 가. 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위 나. 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위
〈신설〉	3. 의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 통하여 의결권을 공동으로 행사하는 자. 다만, 제152조에 따른 의결권 대리행사 권유로 의결권을 위임받아 행사하는 자는 제외한다.
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.	**제147조(주식등의 대량보유 등의 보고)** ① ----------주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력을 행사하기----------. ------다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 대하여는----------.
〈신설〉	1. 보유 목적이 주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력을 행사하기 위한 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 위하여 회사나 그 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사(「상법」 제363조의2·제366조·제368조제2항에 따른 권리를 행사하거나 이를 제3자가 행사하도록 하는 것을 포함하며, 제152조에 따라 의결권 대리행사를 권유하는 것과 단순히 의견을 전달하거나 대외적으로 의사를 표시하는 것은 제외한다)하려는 것이 아닌 경우 가. 임원(「상법」에 따른 독립이사, 감사 또는 감사위원회위원은 제외한다)의 선임·해임 또는 직무의 정지 나. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경. 다만, 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 투자대상기업 전체의 지배구조 개선을 위하여 사전에 공개한 원칙에 따르는 경우에는 적용하지 아니한다. 다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 것
〈신설〉	2. 보고하여야 하는 자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인 경우 가. 국가 나. 지방자치단체 다. 한국은행

	라. 다른 법률에 따라 「국가재정법」 제13조제1항제2호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 기금을 운용하거나 운용을 위탁받은 자 마. 그 밖에 보고내용과 보고시기 등을 달리 정할 필요가 있는 전문투자자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등) ① (생략)	**제150조(위반 주식등의 의결권행사 제한 등)** ① (현행과 같음)
② 제147조제1항 · 제3항 및 제4항에 따라 주식등의 보유 목적을 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것으로 보고하는 자는 그 보고하여야 할 사유가 발생한 날부터 보고한 날 이후 5일까지 그 발행인의 주식등을 추가로 취득하거나 보유 주식등에 대하여 그 의결권을 행사할 수 없다.	② ----------주요 경영사항에 대하여 사실상의 지배력을 행사하기----------.
③ (생략)	③ (현행과 같음)

주: 붉은 색 글씨는 필자가 강조하고 싶은 부분

자료: 국회 의안정보시스템, 한화투자증권 리서치센터

[표4] (신 · 구조문대비표에는 포함되지 않았지만) 박홍배 의원 발의안 관련 참고 조항

현행 자본시장법 시행령

제141조(특별관계자의 범위) ① 법 제133조제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 특별한 관계가 있는 자"란 특수관계인과 공동보유자를 말한다.

② 제1항에서 "공동보유자"란 본인과 합의나 계약 등에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 자를 말한다.

1. 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위
2. 주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도하거나 양수하는 행위
3. 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 공동으로 행사하는 행위

③ 제1항에서 특수관계인이 소유하는 주식등의 수가 1,000주 미만이거나 제2항에 해당하지 아니함을 증명하는 경우에는 이 절 및 제3편제2장제2절을 적용할 때 특수관계인으로 보지 아니한다.

제154조(대량보유 등의 보고에 대한 특례) (생략)

② 법 제147조제1항 후단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.[주1]

1. 국가
2. 지방자치단체
3. 한국은행
4. 그 밖에 그 보고내용과 보고시기 등을 달리 정할 필요가 있는 자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

③ 법 제147조제1항 후단에 따라 제2항에 따른 전문투자자가 아닌 자의 보유목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 보고할 수 있다.

1. 「상법」 제369조, 제418조제1항 또는 제462조에 따른 권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는 권리만을 행사하기 위한 것(이하 "단순투자 목적"이라 한다)인 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 그 보유 상황에 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 보고할 것
   가. 보유 상황
   나. 보유 목적
   다. 제153조제2항제1호 · 제2호와 제4호의 사항
   라. 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 않겠다는 확인
2. 단순투자 목적이 아닌 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 그 보유 상황에 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있었던 날부터 10일 이내에 보고할 것
   가. 제1호가목부터 다목까지의 사항
   나. 제153조제2항제6호의 사항
   다. 보유 주식등에 관한 주요계약내용
3. 삭제 〈2020. 1. 29.〉

④ 법 제147조제1항 후단에 따라 전문투자자 중 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 해당하는 자는 다음 각 호의 사항을 모두 기재한 보고서로 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 분기의 다음 달 10일까지 보고할 수 있다.

1. 보고하여야 할 사유가 발생한 날의 보유 상황 및 변동 내용
2. 제153조제2항제1호 및 제2호의 사항

⑤ 법 제147조제1항 후단에 따라 전문투자자 중 제2항제4호에 해당하는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 보고할 수 있다.

1. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것인 경우: 제3항제1호가목부터 다목까지의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 날부터 5일 이내에 보고할 것
2. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우로서 단순투자 목적인 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 분기의 마지막 달의 다음 달 10일까지 보고할 것
   가. 제4항 각 호의 사항
   나. 보유 목적
   다. 주식등의 보유기간 동안 주식등의 수와 관계없이 보장되는 권리의 행사 외의 행위를 하지 않겠다는 확인
3. 보유 목적이 법 제148조에 따른 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것이 아닌 경우로서 단순투자 목적이 아닌 경우: 다음 각 목의 사항을 모두 기재한 보고서로 보고하되, 주식등의 보유 또는 변동이 있었던 달의 다음 달 10일까지 보고할 것
   가. 제4항 각 호의 사항
   나. 보유 목적

주: 붉은 색 글씨는 필자가 강조하고 싶은 부분

주1: 현행 시행령 하에서는 대량보유상황 보고의 특례가 인정되는 자로 공적연기금이 포함은 되지만 제154조제2항제4호에 따른 '그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 자'에 해당되어 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 확인해야 함

자료: 법제처, 한화투자증권 리서치센터

최근 판례도 대량보유 보고의무 적용 대상을 협소하게 보는 추세

(판례1)
특정 주총에서의
의결권 위임만으로는
'공동보유자'가 아니라고
판시

자본시장법 제147조에 따라 본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 상장회사의 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 5% 이상이 되면 해당 보유자는 5일 이내에 그 보유상황, 보유 목적 등을 보고하여야 한다(5% Rule). 만일 이 보고의무를 위반하게 되면 동법 제150조에 따라 5%를 초과하는 부분 중 위반분에 대하여 일정 기간 그 의결권의 행사가 제한된다.

위임장 대결이 벌어지는 경영권 분쟁 상황에서는 의결권 대리행사를 권유한 자와 의결권을 위임한 주주를 공동보유자로 보아, 그 합산한 지분을 기준으로 대량보유 보고를 하여야 하며, 만약 보고를 하지 않은 경우에는 합산하여 5%를 초과하는 주식에 대해서는 의결권을 제한하여야 한다는 주장이 제기되는 경우가 있다. 이와 관련, 최근 대법원이 주주가 특정 주주총회를 위하여 일시적이고 철회 가능한 방식으로 의결권 대리행사를 위임하였다는 사정만으로는 권유자와의 사이에 의결권(의결권 행사를 지시할 수 있는 권한 포함)을 공동으로 행사하기로 하는 합의가 있었다고 볼 수 없고, 따라서 공동보유자에 해당하지 않는다고 판단하였다.

소수주주인 C사 등이 법원의 소집허가를 받아 개최한 멜파스(전자부품 제조업체, 코스닥 상장회사였으나 2023년 7월 상장폐지됨)의 임시주주총회(2022년 11월 개최)에서 이사 및 감사를 교체하는 안건 등이 가결되었다. 그런데 C사 등은 동 주주총회와 관련하여 멜파스의 주주들을 상대로 의결권 대리행사를 권유하였고, 이를 통해 위임받은 의결권을 주주총회에서 행사하였다. 멜파스의 일부 주주들(원고)은 의결권을 위임한 주주들은 권유자인 C사 등과 의결권을 공동으로 행사하기로 합의한 공동보유자에 해당하는데, 그 합산한 주식이 5%를 초과함에도 대량보유 보고를 하지 않았으므로 5% 초과분에 대해서는 의결권이 제한되며, 따라서 해당 주주총회 결의가 의결정족수에 미달한다는 등의 주장을 하면서 주주총회 결의 부존재·무효 확인의 소를 제기하였다.

올해 9월, 대법원은 이 주주총회 결의 부존재·무효 확인 등 청구 소송에서 원고 패소로 판단한 원심을 확정했다. 의결권 공동행사의 합의는 묵시적으로도 성립할 수 있으나 자본시장법 시행령 제141조제2항제3호의 공동보유자가 되려면 단순히 의결권을 공동으로 행사하는 외형만으로는 부족하고 의결권 또는 의결권 행사의 지시권을 공동으로 행사한다는 의사의 합치가 있어야 한다고 보았다. 나아가 공동보유자로 보는 경우 의결권이 제한되는 불이익까지 발생할 수 있다는 점을 고려하여, "주주가 특정 주주총회를 위하여 일시적이고 철회 가능한 방식으로 제3자에게 의결권 행사를 대리하도록 하거나 자본시장법 제152조에 따라 의결권 권유자에게 의결권의 대리행사를 위임하였다는 사정만으로, 의결권을 공동으로 행사하는 행위를 합의하였다고 볼 수는 없다"고 판시하였다.

(출처: 법률신문, 법무법인 세종 / 대법원 2026.9.10 선고 2026다200657 판결)

(판례2)
대표이사가 5% Rule 위반을 걸고 넘어져, 부당하게 의결권을 제한당한 주주들의 의결권 행사 허용 가처분 신청을 인용

자본시장법 제147조에 따라 본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 상장회사의 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 5% 이상이 되면 해당 보유자는 5일 이내에 그 보유상황, 보유 목적 등을 보고하여야 한다(5% Rule). 만일 이 보고의무를 위반하게 되면 동법 제150조에 따라 5%를 초과하는 부분 중 위반분에 대하여 일정 기간 그 의결권의 행사가 제한된다. 한편, 상법 제366조의2에 따라 주주총회 의장은 총회의 질서를 유지하고 의사를 정리할 권한이 있고, (설령 의장의 판단이나 진행이 부당하거나 다소간 하자가 있더라도) 주주총회 의장의 1차적 판단권을 존중하는 것이 법원의 기본적인 입장이다.

그러나, 주주총회 의장인 대표이사가 5% Rule 위반을 문제 삼아 자신과 대척되는 주주들의 의결권을 주주총회에서 제한하였는데, 이 주주들이 사후적으로 제기한 의결권 행사 허용 가처분 신청을 법원이 인용한 판례가 있다.

상장회사인 A사의 대표이사 甲은 4% 미만의 미약한 지분으로 경영권을 유지하고 있었다. 甲은 표 대결 패배가 명확해지자 주주총회 당일, 근거없이 5% Rule 위반을 이유로 비우호주주들의 의결권을 제한하고, 의사정족수 미달을 이유로 주주총회 폐회를 선언하였다. 의장권이 현 대표이사에게 있는 상황에서 추후에도 같은 상황이 반복될 것으로 예상되었다.

이에 위 주주총회에서 의결권을 제한당했던 주주들이 뜻을 모아 의결권 공동행사 약정을 체결하고 5% 공시를 한 뒤, 의결권 행사 허용 가처분을 제기했다. 가처분 신청인 및 법무 대리인은 ① 주주들의 대량보유 보고의무 위반 사실은 의결권을 제한하려는 상대방이 소명할 책임을 부담하고, 소명의 정도에 관하여도 고도의 소명이 요구된다는 점, ② 그런데 회사 측은 주주들의 공동보유 약정을 전혀 증명하지 못하고 있는 점, ③ 회사가 향후 주주총회에서도 주주들의 의결권을 위법하게 제한할 가능성이 매우 높은 점 등을 주장하였다.

법원은 이러한 주장을 받아들여 A사 주주들의 의결권 행사 허용 가처분 신청을 인용하였다.

(출처: 법무법인 세종 / 판결 시점은 2023년 상반기 중으로 추정)

진척도가 높고 파급력이 큰 핵심 법안부터 우선적으로 처리하자

해외에서는 개별 연기금이나 기관투자자 각 주체의 지분은 비록 낮은 수준이더라도 투자 대상 회사들이 기관투자자들의 공동의결권 행사 등을 염두에 두고 그들이 요구하는 기업가치 개선 요구에 적극적으로 응하거나 긍정적으로 검토하는 편이나, 국내에서는 투자 대상 회사들이 지분율 5% 내외의 연기금이나 기관투자자들의 기업가치 제고 요구에 소극적·방어적으로 대응하는 경향이 있다. 이러한 문제를 완화하고자 김남근 의원과 박홍배 의원이 올해 각각 발의한 자본시장법 개정안의 취지에는 필자도 공감한다.

그러나 사견으로는 코리아 디스카운트 해소나 소액주주 권익 보호를 위한 다른 핵심 법안들(의무공개매수제도 도입, PBR 0.8배법)을 먼저 추진하는 것이 우선과제라고 생각한다. 의결권 공동행사와 대리행사 권유에 따른 의결권 위임 등의 행위를 공동보유자에서 제외하는 내용의 법 개정은 주주 관여활동을 수행하는 기관투자자에게 집중적으로 영향을 미치는 반면, 의무공개매수제도나 PBR 0.8배법은 소액주주에 대한 공평한 대우의 기반을 확립하고 국내 자본시장의 고질적인 병폐인 주가누르기 해소에 기여하는 등, 자본시장 전체에 미치는 파급력이 훨씬 더 크다.

의무공개매수제도 도입을 위한 자본시장법 개정안은 지난 10월 1일 국회 본회의 문턱까지 갔다가 선행매수 금지 등 보완이 필요하다는 여론 때문에 입법 절차가 보류되었다. 11월 5일 현재 국민동의청원에서 약 5만 5천명이 '50%+1주'가 아니라 잔여 지분 전체로 의무공개매수 대상을 변경하거나 대주주·소액주주 지분을 공평하게 안분매수하도록 법안을 바꾸어야 한다는 청원에 동의한 상태이다. 의무공개매수제도는 (1년 여만에 폐지되긴 했지만) 1997년 국내에서 시행됐던 역사가 있고, 2022년부터 감독당국과 학계를 주축으로 본격적으로 도입 필요성을 논의해 왔기에 의견 수렴과 조율이 충분히 진행되었다고 판단된다. 기관투자자 및 국내 개인투자자들의 의견을 적절히 수용하여 법안이 보완된다면 넘어야 할 관문이 얼마 남지 않았다.

2025년 5월 이소영 의원이 최초 발의한 PBR 0.8배법은 올해 8월 발표된 정부의 세제개편안에는 포함되지 않았지만, 정부 세제개편안 발표 직후 이훈기 의원이 이소영 의원안을 골자로 하되 약간의 보완을 거친 상증세법 개정안을 발의하였다. 상속·증여를 앞둔 대주주 입장에서는 달갑지 않은 법안이겠지만, 소액주주들은 특히 이 PBR 0.8배법의 조속한 입법을 염원하고 있다. 주가를 끌어올리는 것이 대주주에게도 이익이 되도록, 소액주주–대주주 간 인센티브를 일치시키는 법 개정이 필요하다. 저PBR 기업 명단 공개보다는 PBR 0.8배법의 시행이 근본적인 처방이라고 생각한다. 8월 세제개편안상 정부의 상증세법 개정안과 이소영·이훈기 의원 안(PBR 0.8배법)이 치열하게 경합하는 중인데, PBR 0.8배법에 반대하는 논리들은 설득력이 그다지 높지 않다고 개인적으로 생각한다 (7월 28일 발간된 「PBR 0.8배법의 그물은 촘촘해야 한다」 보고서 p.3 참고).

[Compliance Notice]

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.